

DIRECTION GENERALE DES DOUANES
ET DROITS INDIRECTS



SITE WEB : www.douanes.gouv.ga

B.P. 40 Libreville

Tél. : 76-59-63

N° _____/MEFBP/DGDDI.-

//)écision
PORTANT APPLICATION
DE LA DECLARATION ADMINISTRATIVE UNIQUE
(D.A.U.)
DANS LES PROCEDURES AUTOMATISEES
DE DEDOUANEMENT.

Le Directeur Général des Douanes et Droits Indirects ;

Vu les décrets n°01116/PR du 30/10/94, fixant la composition du gouvernement ensemble des textes modificatifs;

Vu l'Acte n° 7/93-UDEAC-SEI du 21 Juin 1993, portant révision du Tarif Extérieur Commun portant (T.E.C) et fixant les modalités d'application du Tarif Préférentiel Généralisé(T.P.G);

Vu le Code des Douanes de la CEMAC ;

Vu le Décret n° 00304/PR/MINECOFIN du 18 Février 1983, complétant le Décret n° 1207/PR/MINECOFIN du 27 Novembre 1977, portant attributions et organisation du Ministère de l'Économie et des Finances;

Vu le Décret n°00039/PR/MINECOFIN/DGDDI du 17 Janvier 1975, portant attributions et organisation de la Direction Générale des Douanes;

Vu le Code des Douanes de la CEMAC ;

Vu l'Arrêté n° _____/MEFBP/DGDDI du _____ portant mise en place du Système Informatique de dédouanement des marchandises SINDARA+.

Vu les nécessités de service;

//)écide:

Article 1^{er} : La Déclaration Administrative Unique (DAU).

Le renforcement des capacités de la douane par l'implémentation du SINDARA+ nécessite l'adoption d'un nouvel imprimé de déclaration en détail baptisé **D**éclaration **A**ministrative **U**nique **DAU**.

L'imprimé de la DAU remplace et annule les anciens formulaires utilisés en matière de déclaration en détail . La DAU doit être utilisée dans tous les bureaux de dédouanement et pour tous les régimes douaniers .Elle est utilisée par les moyens informatiques et manuellement .

Article 2 : Forme de la Déclaration Administrative Unique .

Le format de l'imprimé est standard A4 (21 x 29,7 cm) ; il se présente sous forme de liasse composée de 04 exemplaires autocopiant (papier chimique) , sous forme simple ou continue avec bandes perforées des deux cotés de 1,5 cm (selon le choix d'impression machine) .

Pour les déclarations comportant plus d'un article , des intercalaires de même forme sont prévus à cet effet et peuvent chacun contenir trois articles .

Les quatre exemplaires sont destinés aux usages suivants :

- a- Le premier exemplaire , de couleur blanche, qui constitue l'original de la déclaration est destinée à la douane ; il comporte au verso la reconnaissance du service et le certificat de visite .
- b- Le deuxième exemplaire , de couleur rose , constitue le bon à enlever à l'import ou le bon à embarquer à l'export (BAE) . L'inscription de la notion « BAE » est faite en filigrane dans le pré-imprimé . Le BAE comporte toutes les données du DAU et les annotations des vérificateurs en plus des références comptables . Cet exemplaire remplace le D42 .
- c- Le troisième exemplaire , de couleur verte , est destiné au déclarant qui peut le présenter aux services en cas de besoins .
- d- Le quatrième exemplaire , de couleur jaune , constitue un exemplaire statistique prévu pour les bureaux manuels qui doivent le transmettre périodiquement à l'administration centrale pour la saisie à posteriori à des fins statistiques . Dans les bureaux informatisés cette copie est envoyé quotidiennement aux différents organes de contrôle après dédouanement pour la sélection des déclarations à vérifier (Section régimes économiques des à la DREP , Section procédures accélérées à la Direction Régionale et la Section des opérations commerciales à la DRFDC)

Les liasses des déclaration et les documents joints sont contenus dans une chemise cartonnée prévue à cet effet . Cette chemise comporte une fenêtre détachable comprenant les références de la déclaration et servant de récépissé de dépôt du dossier à la douane .

L'original de la déclaration sera agrafé sur la deuxième face de la chemise et les documents joints sur la troisième face.

Un spécimen de la DAU est déposé dans toutes les Directions Régionales et bureaux des douanes .

1- Énonciations de la DAU

Les énonciations du DAU sont codées et libellées conformément à la réglementation douanière d'une part et la codification internationale de l'OMD et l'OMC d'autre part . Dans les procédures automatiques le système génère les libellés à partir des codes. Dans les procédures manuelles , le déclarant est appelé à servir les cases obligatoires par l'information nécessaire.

Le DAU utilise une codification internationale normalisée , telle que la codification des produits du Système Harmonisé , des pays , des devises, des modes de livraison, des modes de transport, des unités statistiques , etc. Un guide pratique d'utilisation de la DAU est préparé

à cet effet servi aux différents utilisateurs soit directement sur leurs équipements informatique ou sur support magnétique .

2- Etablissement de la DAU

Les DAU sont établies par les déclarants, conformément à la réglementation en vigueur , sur leurs propres équipements informatiques connectés aux serveurs de la douane selon les dispositions stipulées dans la convention qui les relie à la douane en tant que prestataire de service particulier .

Les déclarants sont autorisés à enregistrer leurs déclarations , à effectuer la pré liquidation sur leurs ordinateurs et déposer leurs déclarations dûment signées aux bureaux des douanes concernés dans un délais maximum de 24 heures après l'enregistrement (jours fériés exclus).

- a- Les DAU doivent être enregistrées dans les délais légaux à partir de l'arrivée des marchandises , au delà de ces délais la DAU sera entachée d'infraction du dépôt tardif , infraction prévue par l'article 112§2 du CD : **Dépôt Tardif** qualifiée contravention de première classe au termes de l'article 398 du CD et passible d'une amende de principe de 50.000 FCFA .
- b- Les DAU enregistrées et déposées au delà des délais réglementaires constituent une infraction appelée : **Réception Tardive de Déclaration (RTD)** , qualifiée : contravention de première classe prévu et réprimée par l'article 398 du code des douanes passible d'une amende de principe de 50.000 FCFA .
- c- Le déclarant qui décide d'annuler une DAU enregistrée ou pré liquidée pour une raison valable avant sa réception par la douane , est tenu de formuler sa demande motivée sur l'imprimé prévu à cet effet . L'annulation d'une déclaration enregistrée tombe sous le coup de l'article 398 § 2 du code des douanes , l'infraction est qualifiée **d'Annulation de Déclaration Enregistrée Avant Vérification (ADEAV)** , classée comme contravention de première classe passible d'une amende de principe de 50.000 FCFA en sus de la redevance de traitement informatique .
- d- Si le déclarant , après avoir pré liquidé sa déclaration et avant sa réception par la douane , découvre une anomalie génératrice de contentieux , il peut remplir la demande de modification et la joindre à sa déclaration moyennant le paiement d'une amende de principe de 50.000 FCFA pour contravention de première classe réprimée par l'article 398 du code des douanes , l'infraction est qualifiée de **Modification ou annulation d'une Déclaration Pré Liquidée (MDPL)** .

Article 3 : La réception de la DAU par la douane

Les déclarations enregistrées , pré liquidées sont remis à la douane dans les délais prévus par le paragraphe 3 de la présente décision . L'agent des douanes , au guichet de réception prévu à cet effet à la place de la section des écritures , effectue un contrôle de forme quant à l'existence des documents joints , délais de réception (date d'enregistrement et date du jour) , remet le récépissé du dépôt au déclarant et dispatche les déclarations immédiatement aux sections concernées .

L'agent de réception est saisissant en constatant l'infraction de la réception tardive, son chef hiérarchique est intervenant par la validation de l'infraction .

Article 4 : Vérification de la DAU par le Service.

Les déclarations affectées aux vérificateurs dans les différentes sections font l'objet d'une décision au plu tard :

- les déclarations du circuit vert et procédures accélérées du circuit jaune le jour même du dépôt.
- les déclarations des opérations commerciales du circuit rouge 24h à partir de la date de réception .

Les déclarations font l'objet , à priori, d'une vérification sur documents et notamment il s'agira de :

- a- voir si le dépôt n'est tardif (art 112 cd)
- b- voir si la réception n'est pas tardive (art 126 cd)
- c- voir s'il y a une demande préalable d'annulation ou de modification (art 126 §2et 3 cd)
- d- contrôler les demandes de franchises sollicitées
- e- contrôler les demandes de régimes suspensifs sollicités
- f- voir la facture commerciale et les documents joints
- g- vérifier les éléments de la déclaration
- h- vérifier la quantité statistique déclarée : une **Fausse Déclaration Statistique** constitue une contravention de première classe réprimée par l'article 389 du code des douanes et passible d'une amende de principe de 50.000 FCFA .
- i- vérifier profondément la valeur
- j- procéder à la visite effective si nécessaire.

L'inspecteur rédige son certificat de visite dans le système et au verso de la DAU , l'émission du bulletin de liquidation est soumise en plus de la signature de l'inspecteur et l'apposition de son cachet individuel au visa du chef de section qui engage sa responsabilité solidairement avec lui quant à la décision prise .

L'inspecteur , après s'être assuré du paiement des droits et taxes , des amendes , de la RUSID et tout autre liquidation supplémentaire constatée par la douane , délivre le Bon A Enlever ou A Embarquer en apposant sa signature et son cachet individuel . Il peut formuler des réserves sur le BAE pour un complément de vérification des marchandises, de dénombrement avant enlèvement ou à domicile , escortées ou non , conteneur plombé ou non, ou tout autre procédé empêchant la soustraction des marchandises avant la visite .

Toute marchandise nécessitant une visite à domicile doit faire l'objet d'enlèvement escorté et la visite doit être effectuée immédiatement dès l'arrivée . L'inspecteur affecté à la vérification de la DAU est tenu responsable des résultats de la vérification à domicile en présence de deux agents des brigades qui l'aident au dénombrement .

Article 5 : Le paiement des D.AU.

Hormis le paiement par crédit d'enlèvement , l'opérateur économique ou son représentant légal peut payer ses déclarations , ses redevances , ses suppléments ou ses amendes au comptant par espèce ou par chèque certifié à l'ordre du Trésor Public .

Les déclarations liquidées par crédit peuvent être régularisées directement après enlèvement par les redevables en espèce ou par chèque certifié .

Article 6 : L'enlèvement des marchandises.

L'agents des douanes , affectés dans les magasins pour contrôler les mouvements des marchandises et constater les excédents et déficit des colis , sont astreints aux contrôles rigoureux des colis à enlever , à appliquer les réserves sur le BAE , à dénombrer les marchandises à enlever , à attirer immédiatement l'attention des responsables pour les discordances constatées entre les énonciations du BAE et des marchandises à enlever .

Les marchandises enlevées tardivement soit 24 heures à partir de la remise du BAE font l'objet d'une infraction qualifiée d'**Enlèvement Tardif** , et constituant une infraction de première classe selon les dispositions de l'article 398 du code des douanes et passible d'une amande de principe de 50.000 FCFA .

Article 7 : La régularisation des régimes suspensifs et privilégiés.

La régularisation des déclaration de régimes suspensifs doit être :

- effectuée dans les délais réglementaires et conformément aux règlement
- vérifiée quant au respect des engagements souscrits
- vérifiée par rapport à la DAU initiale (primat a)
- rangée dans le dossier initial avant archivage.

Quant aux franchises le service doit s'assurer qu'elles sont exécutées totalement ou partiellement et qu'il n'y aurait pas de détournement des avantages fiscaux .

Article 8 : Le contrôle après dédouanement

Le contrôle après dédouanement s'effectue sur deux étapes :

- une première étape de révision rapide après la liquidation et avant l'émission du BAE permettant de détecter les anomalies qui ont échappé à la vérification et les rattraper avant enlèvement
- une deuxième étape de contrôle différé pour les DAU ciblées en cours l'étape de révision et ce dans les jours qui suivent .

L'organisation de cette structure et son fonctionnement seront définis dans la note d'organisation des services .

Article 9 : Le contentieux relatif à la DAU.

En plus du contentieux prévu par le code des douanes et les règlements nationaux notamment la violation des dispositions des articles de 16 à 32 du code des douanes , il est crée le contentieux relatif aux qualifications suivantes :

- le dépôt tardif (**article 112 § 2 cd**)
- la réception tardive
- l'annulation d'une déclaration enregistrée
- la modification ou l'annulation d'une déclaration pré liquidée
- fausse déclaration statistique
- enlèvement tardif (**article 140 cd**)

Article 10 : L'archivage des DAU.

L'archivage des DAU est de deux catégories :

- archivage système : le système n'archive que les déclarations payées et régularisées après écoulement des délais fixés par l'administration des douanes
- archivage physique : seules les DAU apurées , payées et régularisées sont archivées . L'archivage physique doit être tenu et géré par le bureau central pour la période de prescription prévue par la loi . le retrait des déclarations doit être autorisé par le chef de bureau , une décharge , pour le mouvement des dossiers , est toujours remplie et constatée par l'archiviste et l'intéressé au retrait .

Article 11 : dispositions spéciales.

- Les marchandises périssables , inflammables , dangereuses , encombrantes ou fret urgent nécessitant enlèvement légal et immédiat au moment du déchargement font l'objet d'une DAU enregistrée hors manifeste , liquidée dans la section des procédures accélérées , autorisée pour l'enlèvement avant arrivée des marchandises avec les réserves de contrôle et de dénombrement au moment de l'enlèvement . Le mode de paiement est le crédit d'enlèvement pour permettre le cas échéant l'ajustement des droits et taxes en fonction des résultats de la visite . Le manifeste sera apuré manuellement on y apposant dans le système le numéro du DAU et sa date .
- Les DAU des marchandises dont les opérateurs économiques bénéficient des privilèges des régimes suspensifs , des taux réduits, des taux stabilisés , de la franchise totale ou partielle , l'export et le transit bénéficient des privilèges du circuit vert quant à la rapidité de la décision d'enlever seulement sans pour autant dispenser les produits d'une vérification physique si le service en voit l'opportunité .

Article 12

La présente décision d'application immédiate sera publiée et diffusée partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le
**Le Directeur Général des Douanes
et Droits Indirects**

Célestin ODOUNGA

Ampliations :

DGDDI-LI-DOSE-DLRE-DREP
DRH-DISE-DRI-DRPOG-DRFCV